

OPOCOACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

LEY_ORGANICA 3/2018

Resumen temático elaborado exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus OpoCoach. No es una reproducción artículo por artículo.

1. Mapa general

Bloque	Artículos	Qué conviene dominar
objeto de la ley / categorías especiales de datos	1-10	Artículo 1. objeto de la ley; Artículo 2. ambito de aplicacion de los títulos i a ix y de los articulos 89 a 94; Artículo 3. datos de las personas fallecidas; Artículo 4. exactitud de los datos; ...
Bloque de artículos 11-20	11-20	Artículo 11; Artículo 12; Artículo 13; Artículo 14; ...
Bloque de artículos 21-30	21-30	Artículo 21; Artículo 22; Artículo 23; Artículo 24; ...
Bloque de artículos 31-40	31-40	Artículo 31; Artículo 32; Artículo 33; Artículo 34; ...
Bloque de artículos 41-50	41-50	Artículo 41; Artículo 42; Artículo 43; Artículo 44; ...
bis	51-59	Artículo 51; Artículo 52; Artículo 53; Artículo 53 bis; ...
Bloque de artículos 60-69	60-69	Artículo 60; Artículo 61; Artículo 62; Artículo 63; ...
Bloque de artículos 70-79	70-79	Artículo 70; Artículo 71; Artículo 72; Artículo 73; ...
Bloque de artículos 80-89	80-89	Artículo 80; Artículo 81; Artículo 82; Artículo 83; ...
Bloque de artículos 90-97	90-97	Artículo 90; Artículo 91; Artículo 92; Artículo 93; ...

2. Resumen de estudio

objeto de la ley / categorías especiales de datos (arts. 1-10)

- La presente ley orgánica tiene por objeto: a) Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones.
- Tratamiento basado en el consentimiento del afectado. 1.
- Tratamiento de datos de naturaleza penal. 1.

Bloque de artículos 11-20 (arts. 11-20)

- Transparencia e información al afectado. 1.
- Derecho a la limitación del tratamiento. 1.
- Sistemas de información crediticia. 1.

Bloque de artículos 21-30 (arts. 21-30)

- Tratamientos relacionados con la realización de determinadas operaciones mercantiles. 1.
- Tratamiento de datos con fines de archivo en interés público por parte de las Administraciones Públicas.
- Representantes de los responsables o encargados del tratamiento no establecidos en la Unión Europea. 1.

Bloque de artículos 31-40 (arts. 31-40)

- Registro de las actividades de tratamiento. 1.
- Posición del delegado de protección de datos. 1.
- Régimen de las transferencias internacionales de datos.

Bloque de artículos 41-50 (arts. 41-50)

- Supuestos de adopción por la Agencia Española de Protección de Datos. 1.
- Régimen económico presupuestario y de personal. 1.
- La Agencia Española de Protección de Datos publicará las resoluciones de su Presidencia que declaren haber lugar o no a la atención de los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, las que pongan fin a los procedimientos sancionadores y a los procedimientos de apercibimiento, las que archiven las actuaciones previas de investigación, las dictadas respecto de las entidades a que se refiere el artículo 77.1 de esta ley orgánica, las que impongan medidas cautelares y las demás que dis

bis (arts. 51-59)

- La Agencia Española de Protección de Datos desarrollará su actividad de investigación a través de las actuaciones previstas en el Título VIII y de los planes de auditoría preventivas. 2.
- Circulares de la Agencia Española de Protección de Datos. 1.
- Tratamientos contrarios al Reglamento (UE) 2016/679.

Bloque de artículos 60-69 (arts. 60-69)

- Coordinación en caso de emisión de dictamen por el Comité Europeo de Protección de Datos.
- Admisión a trámite de las reclamaciones. 1.
- Medidas provisionales y de garantía de los derechos. 1.

Bloque de artículos 70-79 (arts. 70-79)

- Están sujetos al régimen sancionador establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica: a) Los responsables de los tratamientos. b) Los encargados de los tratamientos. c) Los representantes de los responsables o encargados de los tratamientos no establecidos en el territorio de la Unión Europea. d) Las entidades de certificación. e) Las entidades acreditadas de supervisión de los códigos de conducta. 2.
- Interrupción de la prescripción de la infracción.
- Los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en los Tratados y Convenios Internacionales en que España sea parte son plenamente aplicables en Internet.

Bloque de artículos 80-89 (arts. 80-89)

- Derecho a la neutralidad de Internet.
- Derecho de rectificación en Internet. 1.
- Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo. 1.

Bloque de artículos 90-97 (arts. 90-97)

- Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral. 1.
- Derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes. 1.
- Políticas de impulso de los derechos digitales. 1.

3. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Artículo 13	considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello.	13
Artículo 20	citar los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, permaneciendo bloqueados los datos durante ese plazo.	20
Artículo 22	Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la	22
Artículo 22	ágenes deberán ser puestas a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia de la grabación.	22
Artículo 34	Los responsables y encargados del tratamiento comunicarán en el plazo de diez días a la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas de protección de datos, las d	34
Artículo 37	rotección de datos comunicará al afectado la decisión que se hubiera adoptado en el plazo máximo de dos meses a contar desde la recepción de la reclamación.	37
Artículo 37	remitir la reclamación al delegado de protección de datos a fin de que este responda en el plazo de un mes.	37
Artículo 42	El procedimiento tendrá una duración máxima de seis meses.	42
Artículo 48	Dos meses antes de producirse la expiración del mandato o, en el resto de las causas de cese, cuando se haya producido éste, el M	48
Artículo 59	ección de datos vulnera el Reglamento (UE) 2016/679 podrá requerirlas a que adopten, en el plazo de un mes, las medidas necesarias para su cesación.	59
Artículo 64	En este caso el plazo para resolver el procedimiento será de seis meses a contar desde la fecha en que hubiera sido notificado al reclamante el acuerdo de admisión a trámite.	64
Artículo 64	El procedimiento tendrá una duración máxima de seis meses a contar desde la fecha del acuerdo de inicio.	64
Artículo 65	ictos, en cuyo caso el responsable o encargado deberá dar respuesta a la reclamación en el plazo de un mes.	65
Artículo 65	idad de control principal que se estime competente, deberá notificarse al reclamante en el plazo de tres meses.	65
Artículo 65	la reclamación con arreglo a lo dispuesto en este título a partir de la fecha en que se cumplieren tres meses desde que la reclamación tuvo entrada en la Agencia Española de Protección de Datos, sin perjuicio de la facultad de la	65
Artículo 72	5 del Reglamento (UE) 2016/679 se consideran muy graves y prescribirán a los tres años las infracciones que supongan una vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquel y, en particular, las si	72
Artículo 72	Tendrán la misma consideración y también prescribirán a los tres años las infracciones a las que se refiere el artículo 83.	72
Artículo 73	4 del Reglamento (UE) 2016/679 se consideran graves y prescribirán a los dos años las infracciones que supongan una vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquel y, en particular, las si	73

4. Diferencias y puntos de confusión

objeto de la ley / categorías especiales de datos / Bloque de artículos 11-20: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (1-10 frente a 11-20). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

Bloque de artículos 11-20 / Bloque de artículos 21-30: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (11-20 frente a 21-30). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

Bloque de artículos 21-30 / Bloque de artículos 31-40: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (21-30 frente a 31-40). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

Bloque de artículos 31-40 / Bloque de artículos 41-50: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (31-40 frente a 41-50). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

Bloque de artículos 41-50 / bis: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (41-50 frente a 51-59). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

5. Cierre de repaso

Para el repaso final conviene dominar la estructura de la norma, la función de cada bloque, los órganos y procedimientos que aparezcan en ella y los plazos recogidos expresamente. Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en OpoCoach.